

Biegły sądowy
z zakresu toksykologii sądowej
przy Sądzie Okręgowym w Krakowie
dr Krzysztof Kruk

Kraków, 10 marca 2025 r.

Sygn. akt II K 25/25

Oskarżony: Daniel Dzik

OPINIA

Udzielając odpowiedzi na pytania Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy, Wydział II Karny, zawarte w postanowieniu z dnia 27 lutego 2025 r., podaję, co następuje.

Pytania Sądu:

- 1) ustalenie w oparciu o wyniki badań na k. 5, jakie było stężenie alkoholu w wydychanym przez oskarżonego powietrzu o godz. 8.30 w dniu zdarzenia,
- 2) czy do stężeń ustalonych w wyniku badania na k. 5 mogło prowadzić spożycie alkoholu w ilości deklarowanej przez oskarżonego (0,25 litra wódki 40%)?

Ad. 2. Celem ustalenia, czy deklarowana przez oskarżonego ilość spożytego alkoholu mogła prowadzić do stężeń stwierdzonych w badaniu z k. 5, przeprowadzono obliczenia prospektywne.

W obliczeniach prospektywnych założono:

- parametry ciała oskarżonego to wzrost 175 cm i masa ciała ok. 100 kg, co skutkuje współczynnikiem rozmieszczenia alkoholu w jego organizmie „r” = 0,62,
- oskarżony wypił 0,25 litra wódki 40% o godz. 8.30 w dniu zdarzenia,
- godzinowy współczynnik eliminacji alkoholu wynosi 0,1-0,2 promila na godzinę,
- obliczenia prospektywne mają charakter probabilistyczny.

Obliczenia prospektywne wykazały, że spożycie przez oskarżonego 0,25 l wódki o godzinie 8.30 prowadzi ok. godz. 11.15 do stężenia alkoholu w jego organizmie w przedziale od 1,1 promila do 1,4 promila (0,55 – 0,7 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) w zależności od przyjętego współczynnika eliminacji.

Ad. 1

Uwzględniając zebrane w sprawie dane, w oparciu o obecny stan wiedzy toksykologicznej, brak możliwości retrospektywnego ustalenia stężenia alkoholu w organizmie oskarżonego o godzinie 8.30.

Wnioski:

1. spożycie alkoholu w ilości deklarowanej przez oskarżonego (0,25 litra wódki 40%), nie mogło w świetle wiedzy naukowej prowadzić do stężeń ustalonych w wyniku badań na karcie 5.
2. brak możliwości ustalenia retrospektywnego stężenia alkoholu w organizmie oskarżonego o godzinie 8.30.

Biegły sądowy Krzysztof Kruk
(podpis)